

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 22 november 2021

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	10 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	13 punten
Opgave 4	23 punten
Opgave 5	24 punten
Opgave 6	10 punten
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2021 of 2020, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2021.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (10 punten)

Piet Sanders is de directeur-grotaandeelhouder van Sanders Computers BV te Amsterdam. Sanders Computers BV levert hard- en software aan supermarktketens in de Benelux. Piet heeft als hobby het rijden in exclusieve oldtimers. Sanders Computers BV heeft jaren geleden, op aandringen van Piet, een oude Rolls-Royce gekocht van een bevriende zakenrelatie. De boekwaarde van deze auto bedraagt € 100.000. De waarde in het economische verkeer bedraagt thans € 250.000. Sanders Computers BV heeft € 30.000 kosten gemaakt voor de oude Rolls-Royce. De oude Rolls-Royce heeft niets met de ondernemingsactiviteiten van Sanders Computers BV te maken. De belastinginspecteur heeft deze kosten terecht geweigerd.

Gevraagd:

- 1) Wat is de essentie van het renpaardenarrest (HR BNB 2002/290)?
- 2) Geef onder vermelding van betreffend wetsartikel én lid aan of de oude Rolls-Royce terecht op de balans van Sanders Computers BV is opgenomen.
- 3) Geef de journaalpost voor de correctieboeking van Sanders Computers BV inzake de door de belastinginspecteur geweigerde kosten.

Opgave 2 (20 punten)

Mark de Groot is directeur-grotaandeelhouder (90%) van De Groot Holding BV. De Groot Holding BV is als moedermaatschappij sinds 2016 gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met De Groot Onroerend Goed BV en De Groot Bouw BV. De Groot Holding BV bezit 100% van de aandelen in haar dochtervennootschappen. Het gehele De Groot concern is gevestigd te Rotterdam. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 4.500.000 en het fiscaal eindvermogen is € 5.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2020 is voor € 150.000 aandelenkapitaal in De Groot Holding BV terugbetaald aan de aandeelhouders.
- c. De Groot Onroerend Goed BV heeft een vordering op De Groot Holding BV van € 100.000. De betaalde rente over 2020 bedroeg nihil terwijl een zakelijke rente € 5.000 zou hebben bedragen.
- d. De Groot Holding BV heeft in 2020 5% van de aandelen in Jansen Bouwbedrijf BV te Rotterdam verworven. De aankoopkosten (notariskosten) bedroegen € 10.000.
- e. De Groot Bouw BV heeft in 2020 haar in 2016 verworven aandelenbezit van 20% van de aandelen in Schaars Kozijnen BV te Utrecht verkocht. Zij heeft daarbij een boekwinst gemaakt van € 75.000.
- f. De Groot Onroerend Goed BV verhuurt een pand aan Eline de Groot, de dochter van Mark de Groot, voor € 12.000, die daarin een bloemenzaak exploiteert. Een zakelijke huur zou € 25.000 hebben bedragen.
- g. De Groot Holding BV heeft over 2020 aan haar commissaris, die 10% van de aandelen in De Groot Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 20.000.
- h. Ter zake van de aankoop van een nieuw bedrijfspand is in 2020 terecht een herinvesteringsreserve afgeboekt van € 400.000.
- i. De Groot Holding BV heeft in 2020 een liquidatieverlies geleden van € 50.000 op een afgewikkelde liquidatie van een deelneming en zij is er ten onrechte van uitgegaan dat dit onder de deelnemingsvrijstelling valt.
- j. Het verlies van 2015 van De Groot Bouw BV bedraagt € 600.000. De Groot Bouw BV heeft in 2020 voor € 375.000 bijgedragen aan de winst van de fiscale eenheid.

Gevraagd:

- 4) Bepaal het belastbare bedrag 2020 voor De Groot Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2020 van De Groot Holding BV.

Opgave 3 (13 punten)

Rene von Rimmelhof is een bekende Duitse couturier, die over de hele wereld veel producten verkoopt onder zijn naam zoals kleding, maar ook parfumerie en gadgets.

Gevraagd:

Geef onder vermelding van betreffend(e) wetsartikel(en) aan of onderstaande rechtssubjecten, waarin Rene steeds alle aandelen bezit, in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting:

- 5) Von Rimmelhof Deutschland GmbH is gevestigd in München (Duitsland) en heeft een vaste inrichting in Rotterdam;
- 6) Von Rimmelhof Niederlande GmbH is gevestigd te Amsterdam;
- 7) Von Rimmelhof BV is gevestigd op de Kaaimaneilanden;
- 8) Von Rimmelhof Pensioen BV is gevestigd te Amsterdam. Deze BV verzorgt het ouderdomspensioen voor Rene.

Opgave 4 (23 punten)

Rene von Rimmelhof bezit alle aandelen in Von Rimmelhof Holding BV. Von Rimmelhof Holding BV bezit alle aandelen in Von Rimmelhof Fashion BV en Von Rimmelhof Duft BV. De drie genoemde vennootschappen zijn allen gevestigd in Amsterdam. Er is géén sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De BV's van het Von Rimmelhof concern zijn van plan om elkaar leningen te verstrekken.

Gevraagd:

- 9) Welk wetsartikel (en welk lid en welk onderdeel) geeft een wettelijke invulling van de deelnemerschapslening?
- 10) Noem de drie cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening.

Een deelnemerschapslening wordt voor fiscale toepassingen geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen (informeel kapitaal).

Gevraagd:

- 11) In welke overige twee gevallen dient vreemd vermogen voor fiscale toepassingen ook te worden geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?

Von Rimmelhof Fashion BV wil een renteloze lening verstrekken van € 2.000.000 aan Von Rimmelhof Holding BV. De lening kent een zakelijke aflossingstermijn van 10 jaar. Een zakelijke rente zou € 100.000 per jaar bedragen.

Gevraagd:

- 12) Wat zijn de fiscale gevolgen van deze lening en renteloosheid voor beide vennootschappen? Geef in uw antwoord mede de journaalposten van de correctieboekingen.

Het gaat al jaren niet meer zo goed met Von Rimmelhof Duft BV en deze BV lijdt al jaren aanzienlijke verliezen. Von Rimmelhof Holding BV wil daarom een lening verstrekken aan Von Rimmelhof Duft BV van € 1.000.000.

Gevraagd:

- 13) Wat zijn de fiscale gevolgen van deze verstrekking van € 1.000.000 voor beide vennootschappen? Geef uw antwoord uitsluitend door de journaalposten van de correctieboekingen.

Stel dat Von Rimmelhof Duft BV toch nog een vergoeding betaalt voor de ontvangen geldverstrekking van Von Rimmelhof Holding BV.

Gevraagd:

- 14) Wat zijn de fiscale gevolgen voor beide vennootschappen?

Opgave 5 (24 punten)

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting 'Papillon-style' is vanaf 2017 opgenomen in de Wet Vpb 1969 als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Gevraagd:

- 15) Welke 2 varianten 'Papillon-style' fiscale eenheid kennen we in Nederland? Geef per variant de belangrijkste wettelijke bepalingen aan.

Moedermaatschappij X BV wil een pand overdragen aan dochtermaatschappij Y BV. Het pand heeft een flinke stille reserve ofwel de waarde in het economische verkeer is flink hoger dan de fiscale boekwaarde. X BV en Y BV zijn gevestigd in Nederland en vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 16) Wat zijn de fiscale gevolgen voor de overdracht van pand voor X BV én Y BV?

Direct na de overdracht van het pand verkoopt X BV alle aandelen in Y BV aan een derde.

Gevraagd:

- 17) Wat zijn de fiscale gevolgen van de verkoop van deze aandelen?

De wetgever hanteert ingewikkelde regels voor de verrekening van verliezen rond het voegingstijdstip.

Gevraagd:

- 18) Welk artikel in de Wet Vpb 1969 en welk artikel in het Besluit fiscale eenheid 2003 heeft specifiek betrekking op het verrekenen van voorvoegingsverliezen?

Met ingang van 1 januari 2020 bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen Moedermaatschappij M BV en dochtermaatschappijen D BV, E BV en F BV. De fiscale resultaten vóór verrekening van voorvoegingsresultaten luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2019	- 260	- 25	+ 250	+ 90	n.v.t
2020	+ 300	+ 100	- 150	+ 50	+ 300

Gevraagd:

- 19) Hoeveel bedraagt het belastbare bedrag 2020 van de fiscale eenheid ná verrekening van voorvoegingsverliezen?

Opgave 6 (10 punten)

Gevraagd:

- 20) Noem de wettelijke vereisten voor de gefaciliteerde bedrijfsfusie.

21) Dient voor de toepassing van de bedrijfsfusie een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst?